憲法主題整理：基本權總論與法治國原則

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：基本權主體、基本權限制、制度性保障、法律保留原則、法律明確性原則、憲法§22、法治國原則
> 題數：13 題

壹、基本權主體與保障範圍

一、基本權利主體（111年第14題）

下列何者非屬基本權利主體？

(A) 國家
(B) 自然人
(C) 社團法人
(D) 財團法人

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	**國家為基本權之義務主體**，非基本權之享有者。國家不得對自身主張基本權利，否則將混淆基本權保障之意旨。
(B)	☑ 正確	自然人為基本權之核心主體，不論國籍、年齡、性別，原則上皆享有基本權利。
(C)	☑ 正確	社團法人（如公司、協會）在其性質相容之範圍內，得為基本權主體（釋字第486號）。
		財團法人（如基金會）亦得在

(D)	☑ 正確	性質相容之範圍內享有基本權，例如財產權、訴訟權等。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 基本權的主體原則上為**自然人**，法人在性質容許之範圍內亦得為基本權主體。
> 2. **國家為基本權之義務主體**（Adressat），非權利主體。
> 3. 外國人亦享有部分基本權（如人身自由、訴訟權），但參政權等與國民身分密切相關者除外。

二、法人作為基本權主體（113年第20題）

有關憲法保障之基本權利，下列敘述何者錯誤？

(A) 基本權利之限制適用法律保留原則
(B) 法人作為基本權利主體，僅限於私法人
(C) 保障基本權利是自由民主憲政秩序之基礎
(D) 基本權利之保障規定，其拘束對象，原則上為公權力

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	基本權利之限制須符合**法律保留原則**，依憲法第23條規定，須以法律定之。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	法人作為基本權利主體並**不僅限於私法人**。公法人（如地方自治團體、公立大學）在特定情況下亦得主張基本權，例如公立大學之學術自由（釋字第380號）。
(C)	☑ 正確	基本權利之保障為自由民主憲政秩序之核心要素，此為憲法法庭多次確認之立場。

(D)	☑ 正確	基本權利之拘束對象原則上為**國家公權力**（包括立法、行政、司法），私人間則適用基本權之第三人效力。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 法人作為基本權主體之類型：
>
> - **私法人**：在性質相容範圍內享有基本權（如財產權、營業自由）
> - **公法人**：原則上為基本權義務主體，但在特定情形下得主張基本權（如公立大學主張學術自由、地方自治團體主張自治權）

三、憲法基本規定（111年第1題）

有關憲法規定之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民之自由權利，除為防止妨礙他人自由等所必要者外，不得以法律限制之
(B) 增加立法委員報酬或待遇之規定，概應自次屆起實施
(C) 立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權
(D) 法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	此為憲法第23條之規定，人民自由權利之限制須符合**比例原則**及**法律保留原則**，且僅限於防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	憲法增修條文第8條規定：「立法委員之報酬或待遇，應以**法律**定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇之規定

		，應自次屆起實施。」並非「概應」自次屆實施，**年度通案調整者不在此限**。
(C)	☑ 正確	依憲法增修條文第3條第2項第1款，立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。
(D)	☑ 正確	依憲法第80條，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，此為**司法獨立**之核心內涵。

[!NOTE]
重點整理
立法委員報酬待遇之規定（增修條文§8）：

- **年度通案調整**：得於本屆即生效
- **單獨增加報酬或待遇**：應自**次屆**起實施（避免自肥）

貳、制度性保障

一、制度性保障之範圍（114年第14題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，何者非屬憲法上之制度性保障？

(A) 學術自由
(B) 人身自由
(C) 地方自治
(D) 一般行動自由

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
		學術自由受**制度性保障**，國家

(A)	☑ 正確（屬制度性保障）	應設立大學等學術機構，保障其自治（釋字第380號、第450號）。
(B)	☑ 正確（屬制度性保障）	人身自由為憲法第8條明文保障，具有制度性保障之性質，包括法官保留、令狀主義等制度。
(C)	☑ 正確（屬制度性保障）	地方自治受憲法**制度性保障**，保障地方自治團體之存在及其核心領域（釋字第498號、第550號）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	**一般行動自由**僅為憲法第22條所保障之概括性基本權，屬**個人主觀權利**，並不具有制度性保障之性質。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 憲法上之**制度性保障**（institutionelle Garantie）：確保特定制度之存在，立法者不得將其廢除或掏空核心內涵。常見者包括：
>
> - **學術自由 / 大學自治**（釋字第380、450號）
> - **地方自治**（釋字第498、550號）
> - **服公職權**（釋字第483號）
> - **人身自由之司法程序保障**
> - **婚姻與家庭**

參、憲法第22條與其他基本權

一、絕對保障之基本權（114年第12題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，憲法第22條規定之基本權利，下列何者受絕對保障？

(A) 原住民之身分認同權

(B) 原住民依循文化傳承從事狩獵活動

(C) 個人自主控制其個人資料之資訊隱私權

(D) 人民內在精神活動之思想自由

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	原住民之身分認同權雖受憲法§22保障，但**並非絕對保障**，國家仍得在合理範圍內設定身分認定之要件。
(B)	❌ 錯誤	原住民狩獵活動屬文化權與自由權之保障，但涉及生態環境保護等公共利益，**得依比例原則加以限制**，非絕對保障。
(C)	❌ 錯誤	資訊隱私權雖為重要基本權，但**得依法律為合理限制**（如犯罪偵查之需要），並非絕對保障。
(D)	☑ 正確（本題答案）	**思想自由**屬人民內在精神活動，不涉及外在行為表現，為**絕對保障**之基本權，國家不得以任何理由加以限制或干預。

[!NOTE]
重點整理
絕對保障 vs. 相對保障：

- **絕對保障**：國家不得以任何理由限制，如**思想自由**、**信仰自由之內在核心**
- **相對保障**：得依憲法§23以法律為必要之限制，如言論自由、財產權、人身自由等
  判斷標準：涉及**純粹內在精神活動**者為絕對保障；一旦涉及**外在行為表現**即為相對保障。

二、健康權（114年第13題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於人民健康權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 國家對於健康權負有最低限度之保護義務
(B) 公務員之值勤與健康權無涉
(C) 旨在保障人民生理及心理機能之完整性，不受任意侵害
(D) 健康權為憲法第22條所保障之基本權利

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國家對人民健康權負有**保護義務**，至少應提供最低限度之健康保障措施。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	公務員之值勤安排（如輪班制度、超時工作）**與健康權有關**。不當之值勤安排可能危害公務員之身心健康，國家應予適當保障。
(C)	☑ 正確	健康權保障人民**生理及心理機能之完整性**，國家不得任意侵害，亦應防止第三人之侵害。
(D)	☑ 正確	健康權雖未於憲法明文列舉，但屬**憲法第22條**概括保障之其他自由權利。

[!NOTE]
重點整理
健康權之憲法地位：

- 依據：憲法**第22條**（概括基本權）
- 內涵：保障人民**生理及心理機能之完整性**
- 國家義務：**保護義務**（Schutzpflicht），包括建立健保制度、職場安全規範等
- 公務員值勤亦受健康權保障

三、基本權保障綜合（113年第12題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於基本權之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 公立大學就各科系學生畢業條件之規定，受憲法大學自治之保障
(B) 中央與地方合資經營之公營公司，概不受憲法財產權之保障
(C) 少年若涉及少年保護事件處理程序，其到庭陳述意見，應受正當法律程序之保障
(D) 街頭藝人之藝文活動受憲法藝術表現自由之保障

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	大學自治之範疇包括教學、研究及學生事務之管理，**畢業條件之訂定**屬大學自治保障之範圍（釋字第563號）。
(B)	✖ 錯誤（本題答案）	「概不受」之用語過於絕對。中央與地方合資經營之公營公司，在**性質容許**之範圍內，仍可能享有財產權之保障，不應一概排除。
(C)	☑ 正確	少年保護事件中，少年到庭陳述意見之權利應受**正當法律程序**之保障，此涉及未成年人之人格權與主體性。

(D)	☑ 正確	街頭藝人之藝文活動受**藝術表現自由**（憲法§11言論自由之延伸或§22）之保障。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 公法人（含公營事業）之基本權主體地位：
>
> - 原則上公法人為基本權**義務主體**，非權利主體
> - 例外：公立大學得主張學術自由、地方自治團體得主張自治權
> - 中央與地方合資之公營公司不能「概不受」基本權保障 — 須視其**性質**而定

四、憲法第22條非明文基本權（108年第9題）

依憲法及司法院大法官解釋，下列何者並非憲法第22條所保障之非明文權利？

(A) 名譽權
(B) 受國民教育之權利
(C) 婚姻自由
(D) 一般行為自由

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	名譽權為憲法§22所保障之**非明文基本權**，屬人格權之一環，保障個人社會評價不受不法侵害。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	受國民教育之權利為**憲法§21明文保障**之基本權，非屬§22之非明文權利。§22係概括保障憲法未明文列舉之其他自由權利。
(C)	☑ 正確	婚姻自由為憲法§22所保障之**非明文基本權**（釋字第748號），保障人民締結婚姻之自主決定

		權。
(D)	☑ 正確	一般行為自由為憲法§22所保障之**概括性權利**（釋字第689號），保障人民之一般行動自由。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 憲法§22保障之非明文基本權（不完全列舉）：
>
> - **名譽權**、**隱私權**（釋字第603號）
> - **婚姻自由**（釋字第748號）
> - **一般行為自由**（釋字第689號）
> - **人格權**、**資訊自決權**
>
> **非屬§22者**：已明文規定於憲法中之基本權，如§21受國民教育之權利。

肆、法律保留原則

一、法律保留原則之內涵（113年第10題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，有關法律保留原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 凡是限制人民自由權利之事項，概應由立法者以法律直接規定之
(B) 屬於執行法律之技術性或細節性之事項，法律得交由主管機關發布命令為必要之規範
(C) 法律授權行政機關以命令補充規定者，母法之授權必須明確
(D) 基於法律授權而訂定法規命令，不得逾越授權範圍

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✖ 錯誤（本題答案）	「概應由立法者以法律直接規定」之敘述過於絕對。法律保留原則並非要求所有限制人民自由權利之事項均須由法律**直接**規定，**技術性、細節性事項得授權行政機關以命令規範**（

		釋字第443號層級化法律保留）。
(B)	☑ 正確	依層級化法律保留理論，**技術性或細節性事項**得由法律授權主管機關發布命令為必要之規範（釋字第443號）。
(C)	☑ 正確	法律授權行政機關以命令補充者，該授權須符合**授權明確性原則**，即授權之目的、內容及範圍須具體明確（釋字第313、394號）。
(D)	☑ 正確	行政機關基於法律授權訂定之法規命令，**不得逾越母法授權之範圍**，否則即屬違法。

[!NOTE]
重點整理
層級化法律保留（釋字第443號）：

1. **憲法保留**：憲法明定之事項（如人身自由§8之法官保留）
2. **絕對法律保留**：涉及人民身體自由之限制，須以制定法律之方式為之
3. **相對法律保留**：其他涉及人民權利之事項，得由法律授權以命令規範
4. **非屬法律保留**：執行法律之技術性、細節性事項，得由行政機關訂定
   關鍵：並非所有限制均須「法律直接規定」，端視事項之重要性而定。

二、法規命令超出授權目的（108年第11題）

依法律授權而訂定的法規命令，其內容超出授權目的時，牴觸下列何種原則？

(A) 法律明確性原則
(B) 法律保留原則
(C) 授權明確性原則
(D) 比例原則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	法律明確性原則要求法律規定之內容須使人民**可理解、可預見**，並具可審查性。法規命令超出授權範圍，與法律本身是否明確無關。
(B)	☑ 正確（本題答案）	法規命令之內容超出母法授權之目的與範圍，即屬**欠缺法律之授權依據**，牴觸**法律保留原則**。行政機關僅得在法律授權範圍內訂定法規命令，超越即無法律基礎。
(C)	❌ 錯誤	授權明確性原則要求法律授權之**目的、內容及範圍**須具體明確（釋字第313號），係對母法授權條款之要求，而非針對法規命令是否超出授權而言。
(D)	❌ 錯誤	比例原則要求手段與目的間具合理關聯，限制不得過當。法規命令超出授權範圍之問題，核心在於**有無法律授權依據**，而非手段是否過當。

[!NOTE]
重點整理
法規命令之合法性審查：

- **法律保留原則**：法規命令須有法律之授權依據，內容不得超出授權範圍
- **授權明確性原則**：母法授權條款之目的、內容、範圍須具體明確
- 區分：「超出授權目的」→ 牴觸**法律保留**；「授權條款不明確」→ 牴觸**授權明確性**

三、租稅法律主義（109年第9題）

依司法院大法官解釋，憲法第19條規定人民有依法律納稅之義務，下列敘述何者錯誤？

(A) 僅指應由法律規定人民繳納稅捐之義務，不包括享受減免繳納之優惠
(B) 租稅構成要件包括租稅主體、租稅客體、稅率等，有法律保留原則之適用
(C) 稅基得由法律或法律明確授權之命令定之
(D) 若僅屬執行稅法之細節性、技術性次要事項，得由主管機關發布命令為必要之規範

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	租稅法律主義（憲法§19）**不僅限於要求人民繳納稅捐須有法律依據**，亦包括人民**享受減免繳納之優惠**亦須有法律依據。減免稅捐同樣涉及稅捐之分配正義，故同受法律保留原則之拘束。
(B)	☑ 正確	租稅構成要件（包括**租稅主體、租稅客體、稅基、稅率**等）為課稅之核心要素，有**法律保留原則**之適用（釋字第607號等）。
(C)	☑ 正確	稅基（課稅基礎）得由法律定之，或由法律**明確授權之命令**定之，符合層級化法律保留之意旨。
(D)	☑ 正確	執行稅法之**細節性、技術性次要事項**，非屬租稅構成要件之核心，得由主管機關發布命令為必要之規範（釋字第443號層級化法律保留）。

[!NOTE]
重點整理
租稅法律主義（憲法§19）之內涵：

1. 課稅須有**法律依據**
2. **減免稅捐**亦須有法律依據
3. **租稅構成要件**（主體、客體、稅基、稅率）→ 法律保留
4. **細節性、技術性事項** → 得由命令規範
   核心：「依法律」三字涵蓋課稅與減免兩面向。

伍、法律明確性原則

一、違反法律明確性之規定（112年第13題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列涉及基本權限制之法規，何者因違反法律明確性原則而違憲？

(A) 槍砲彈藥刀械管制條例關於「自製之獵槍」之規定
(B) 藥害救濟法關於「常見且可預期之藥物不良反應」之規定
(C) 教師法關於「行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實」之規定
(D) 懲治走私條例關於「管制物品及其數額由行政院公告」之刑罰規定

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	「自製之獵槍」之用語雖不夠精確，但釋字第669號認為**尚非一般人難以理解**，惟其構成要件仍有檢討空間。（注意：釋字第669號對此有部分不同意見，但結論上未宣告違反明確性。）
(B)	❌ 錯誤	藥害救濟法之「常見且可預期」雖為不確定法律概念，但經由醫學專業判斷可得確定，**尚符合法律明確性要求**。

(C)	❌ 錯誤	「行為不檢有損師道」雖為不確定法律概念，但釋字第702號認為**依一般社會通念可得理解其意涵**，且教師專業倫理有相當共識，尚符合明確性。
(D)	☑ 正確（本題答案）	懲治走私條例將**管制物品及數額完全交由行政院公告**，涉及刑罰構成要件之核心內容，等同以行政命令替代法律規定刑罰要件，**違反法律明確性原則及罪刑法定原則**（釋字第680號）。

[!NOTE]
重點整理
法律明確性原則之審查標準（釋字第432號）：

1. **可理解性**：一般人能否理解法律之意涵
2. **可預見性**：人民能否預見其行為是否受規範
3. **可審查性**：司法機關能否據以審查
   涉及**刑罰**之規定，明確性要求最高（罪刑法定原則）；涉及**行政管制**者，明確性要求相對較低。

陸、法治國原則

一、法治原則之內涵（108年第1題）

依據司法院大法官解釋意旨，下列何者非屬法治原則之重要內涵？

(A) 人民權利之維護
(B) 權力之分立
(C) 法秩序之安定
(D) 領土之範圍

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	**人民權利之維護**為法治國原則之核心內涵，國家權力之行使以保障人民基本權利為目的。
(B)	☑ 正確	**權力分立**（Gewaltenteilung）為法治國之重要制度設計，透過立法、行政、司法之分立與制衡，防止權力濫用。
(C)	☑ 正確	**法秩序之安定**為法治國原則之重要面向，包括法律不溯及既往、信賴保護等原則，確保法律關係之穩定性。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	**領土之範圍**屬國家構成要素之問題，與法治國原則之內涵無直接關聯。法治國原則聚焦於國家權力之合法行使與人民權利之保障，而非領土疆域之界定。

[!NOTE]
重點整理
法治國原則（Rechtsstaatsprinzip）之重要內涵：

1. **人民權利之維護**：基本權保障為法治國之核心
2. **權力分立**：立法、行政、司法三權分立與制衡
3. **法秩序之安定**：法安定性、信賴保護、法律不溯及既往
4. 其他：法律保留原則、法律明確性原則、比例原則等

   不屬於法治國原則：領土範圍（屬國家構成要素）

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題
最後更新： 2026-06-19